

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5059584-98.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 37ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 35ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO NÃO CUMULADO COM PRETENSÃO DE CONCESSÃO, RESTABELECIMENTO, REVISÃO, REAJUSTE OU CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTE 50117830320234020000 TRU 2ª REGIÃO. COMPETÊNCIA DA 35ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, NÃO ESPECIALIZADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 35ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, ora suscitado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2024.

5059584-98.2024.4.02.5101

510014172723 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5059584-98.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 37ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 35ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo como Juízo suscitado a 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro - juizados adjuntos.

2. Analisando os autos originários, verifico que a ação foi proposta por GABRIEL AUGUSTO ALVES, sob os seguintes fundamentos - processo 5049716-96.2024.4.02.5101/RJ, evento 1, INIC1:

(...)

O Autor, teve concedida a aposentadoria por invalidez previdenciária, com data de início de benefício em 02/08/2023, em virtude do processo administrativo FRAUDULENTO.

O Autor nunca esteve doente, nem tão pouco solicitou qualquer tipo de benefício previdenciário.

O Autor primeiramente soube da aposentadoria, pelas financeiras que começaram a fazer ligação oferecendo empréstimo consignado, que ligavam insistentemente, para o seu celular.

(...)

Neste sentido, é notório que, de fato, o teve sua figura vinculada a uma FRAUDE.

A aposentadoria fora concedida na APS da Rua Liberdade 4230, Bayer, Paraíba Cep: 58110-160, bem distante de sua residência.

Ora, Exmo. Magistrado! É evidente que o Autor, em nenhum momento solicitou essa aposentadoria.

Assim, quando de forma arbitrária e ilícita o INSS concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez em nome do Autor, de forma aleatória, sabe lá pra quem receber essa aposentadoria.

Isto, porque o dano ocasionado pela concessão do benefício não somente causou severos transtornos ao Postulante de cunho psicológico (moral), como também, receber telefonemas a todo momento de financeiras oferecendo empréstimos consignados.

Deste modo, a Autarquia Ré deverá ser condenada à reparação por danos morais, pelos fundamentos jurídicos que passa a expor.

O Autor tem receio que de quando chegar a tenra idade para se aposentar ficar prejudicado por uma ação irresponsável da Autarquia Ré.

(...)

3. Ao final, o autor da demanda originária postula:

(...)

1) O deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça, pois a parte Autora não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento;

2) O recebimento e o deferimento da presente peça inaugural;

3) A citação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal;

4) A produção de todos os meios de prova, principalmente a documental, testemunhal, e depoimento pessoal;

5) O julgamento da demanda com total procedência, condenando o INSS a pagar à Autora o valor de R\$. 10.000,00 a título de dano moral corrigido monetariamente e com juros de mora desde a data do evento danoso, ou seja, desde a concessão indevida do benefício de aposentadoria por invalidez;

6) Em caso de recurso, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, eis que cabíveis em segundo grau de jurisdição, com fulcro no art. 55 da lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01.

(...)

4. O Juízo da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, à época 10º JEF-RJ, processo 5049716-96.2024.4.02.5101/RJ, evento 3, DESPADEC1, proferiu a seguinte decisão:

(...)

O objeto da lide é o pagamento de indenização em decorrência da concessão de aposentadoria por invalidez fraudulenta.

Observa-se, desse modo, que a matéria versada nos autos tem nítida natureza previdenciária, razão pela qual é forçoso concluir pelo declínio da competência deste Juizado Cível para processar e julgar a causa, em favor de um dos Juizados Previdenciários da capital.

Assim sendo, declaro a incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o presente feito e determino a livre redistribuição dos autos para um dos Juizados Especiais Previdenciários desta Seção Judiciária.

Intime-se.

(...)

5. Remetidos os autos à 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, este suscitou conflito de competência, conforme consta do processo 5049716-96.2024.4.02.5101/RJ, evento 11, DESPADEC1:

Trata-se de ação, submetida ao rito dos juizados especiais federais, por meio da qual se pretende tão-somente que o INSS seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista a concessão fraudulenta de aposentadoria por invalidez ao autor (NB 644.833.963-2).

Distribuídos os autos ao 10º Juizado Especial Federal Cível (atual 35ª Vara Federal da Capital, conforme Ato nº TRF2-ATP-2024/00228, de 4 de julho de 2024), foi proferida decisão, contida no evento 3, DESPADEC1, declinando da competência para um dos Juizados Especiais Federais Previdenciários, sob o fundamento de que se trata de matéria de natureza previdenciária.

É o breve relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que a presente ação não versa sobre matéria previdenciária, já que a pretensão, propriamente dita, não diz respeito ao benefício em si. O pedido cinge-se exclusivamente ao pagamento de dano moral, em razão da concessão indevida de benefício pelo INSS, o qual já se encontra suspenso por irregularidade / erro administrativo (evento 10, INFBEN1). Não há, portanto, matéria previdenciária a ser decidida.

Sobre o assunto, deve-se ter em consideração o que dispõe o art. 8º, incisos III e IV, e § 2º; bem como os arts. 16 e 18, da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024, in verbis:

Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

(...)

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º;

IV - cível, que abrange o processamento e julgamento dos processos sobre matéria cível residual, do juízo comum e do juizado especial, excluído o juizado especial tributário; (grifo nosso)

(...)

§2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).(grifo nosso)

(...)

Art. 16. A jurisdição das **Varas Previdenciárias** da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª, 31ª e **36ª a 45ª Varas Federais da Capital**) abrange a extensão territorial da sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. (grifo nosso).

(...)

Art. 18. A jurisdição das **Varas Cíveis** da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (1ª a 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 14ª a 17ª, 19ª a 24ª, 26ª a 30ª, **32ª a 35ª**) abrange a extensão territorial da sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. (grifo nosso).

Pelo teor dos dispositivos, resta claro que a competência deste juízo se limita aos feitos que envolvam questões intrinsecamente relacionadas a benefícios previdenciários mantidos pelo Regime Geral da Previdência Social, o que não é o objeto desta demanda.

Com relação à competência do antigo 10º Juizado Especial Federal, atual 35ª Vara Federal, verifica-se que esta é definida de forma residual, ou seja, contempla todas as matérias de competência cível que não são apreciadas pelos juízos especializados.

Na ação em tela não se pretende discutir o benefício previdenciário em si, mas apenas a configuração ou não de dano moral indenizável decorrente da concessão indevida de benefício não solicitado.

*Ante o exposto, em face da incompetência desta 37ª Vara Federal (anterior 7º Juizado Especial Federal) para processar e julgar feitos de natureza cível, conforme disposto Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, da Presidência do TRF-2ª Região, **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 35ª Vara Federal (antigo 10º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro)**, submetendo-o à apreciação de uma das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, a que couber por distribuição.*

Intimem-se as partes.

Sobreste-se o feito em Secretaria até o julgamento do conflito negativo de competência ora suscitado.

Comunicado o julgamento, tornem-me conclusos.

6. Admitido o conflito, não houve manifestação.

VOTO

7. A TRU desta 2ª Região, na sessão plenária realizada em 23/10/2023, nos autos do processo 50117830320234020000, reafirmou o seguinte entendimento - processo 5011783-03.2023.4.02.0000/TRF2, evento 18, RELVOTO1:

(...)

Observe, portanto, a jurisprudência deste colegiado, para afirmar a competência das Turmas Recursais Cíveis para o julgamento de recurso que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização fundado em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, revisão, reajustes de benefícios previdenciários.

Por entender oportuna a estabilização da jurisprudência a partir de um critério puramente objetivo, de modo a evitar novos conflitos de competência, proponho ao colegiado a aprovação de enunciado, nos seguintes termos:

"O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária."

DISPOSITIVO

Diante do exposto, **VOTO POR CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA e DECLARAR COMPETENTE** para processar e julgar o recurso interposto contra sentença proferida no processo n.º 5002458-96.2020.4.02.5112 a 8.ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, nos termos da fundamentação.

(...)

8. No caso do processo de origem (5049716-96.2024.4.02.5101), o que se discute é unicamente a existência de alegado dano moral em razão da concessão indevida pelo INSS, mediante fraude, de benefício previdenciário não requerido pelo autor, já posteriormente cancelado na própria via administrativa (processo 5049716-96.2024.4.02.5101/RJ, evento 10, INFBEN1).

9. Não há na demanda qualquer pedido de concessão, revisão, restabelecimento ou concessão do benefício, nem de quaisquer outros efeitos previdenciários correlatos, uma vez que isto já foi objeto de acerto na via administrativa.

10. Vê-se que o caso concreto se amolda à tese reafirmada pela TRU da 2ª Região no precedente 50117830320234020000, devendo ser reconhecida a COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 35ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, ora suscitado.

11. Intimem-se as partes interessadas. Dê-se ciência aos juízos suscitante e suscitado.

12. Ao final, dê-se baixa e arquivem-se.

13. Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 35ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, ora suscitado.